

0051019-31.2019.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

GUSTAVO THADEU ALVES SILVA, Réu Preso

Vistos.

Gustavo Thadeu Alves Silva foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", e artigo 34 da Lei nº 11.343/2006, bem como no artigo 16, "caput", da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque no dia 22.08.2019, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0051019-31.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0051019-31.2019.8.26.0050

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

GUSTAVO THADEU ALVES SILVA, Réu Preso

Vistos.

Gustavo Thadeu Alves Silva foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", e artigo 34 da Lei nº 11.343/2006, bem como no artigo 16, "caput", da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque no dia 22.08.2019, por volta das 06:00 horas, nas dependências do quarto nº 12 do Hotel Seródio Ltda., situado na Alameda Eduardo Prado, Santa Cecília, tinha em depósito, com a finalidade de posterior entrega a consumo e fornecimento a terceiros, 129,5 gramas de cocaína em forma de crack e 1.355,10 gramas de maconha. Consta, mais, que nas mesmas condições de horário e local adquiriu, utilizava e guardava objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, mais especificamente, 05 (cinco) balanças de precisão. Consta, ainda, que nas mesmas condições de horário e local tinha em depósito munição de arma de fogo, de uso restrito, especificamente trinta cartuchos íntegros, de calibres diversos, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Na instrução foram ouvidas três testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu. As partes debateram em audiência, o MP requerendo a procedência parcial da ação penal, com a absolvição pelo artigo 34 da lei de drogas, e a defesa a absolvição.

É o relatório.
Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 24/25, 26/27 e laudo da munição a fls. 306/308.

Existem divergências entre os relatos da testemunha civil, Valdenete, recepcionista do Hotel Seródio, e dos policiais civis André e Fábio, responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão de fls. 10.

Assim, Valdenete disse que todos os quartos do hotel foram revistados, em alguns sendo necessário arrombar a porta, ouvindo posteriormente, por comentários entre os policiais, que tinham encontrado drogas no quarto 12, embora não acompanhasse a revista; ela permaneceu na portaria. Já os policiais alegaram que ela os acompanhou na vistoria e localização dos entorpecentes.

Valdenete disse que os policiais chegaram com um documento do réu e o exibiram, vindo a identificá-lo. Ponderou, porém, que não era o mesmo nome que constava na ficha de hóspede nem tampouco forneceu seu endereço residencial para os policiais. Diversamente, os referidos agentes informaram que foi Valdenete quem lhes indicou onde morava com a esposa e inclusive os acompanhou em diligência até o local, quando foram recebidos pela mulher e obtiveram um seu documento. Por este documento a recepcionista reconheceu o hóspede do quarto 12, mas pelo nome de Vítor.

Aliás, Valdenete declinou o nome Vítor em seu depoimento no inquérito, a fls. 30, sendo o mesmo reportado pelos policiais. Em juízo, inovou afirmando que o nome que constava como hóspede na ocasião seria Thiago.

A par das apontadas divergências, é possível depreender a responsabilidade do réu. Note-se que Valdenete o reconheceu fotograficamente a fls. 31 e voltou a fazê-lo na esfera judicial, agora de forma pessoal. Confirmou ser ele o hóspede do quarto em questão e nada relatou, ao contrário do alegado pelo réu em seu interrogatório, que costumava alternar os quartos em que ficava no hotel, uma só vez hospedando-se no nº 12. Gustavo afirmou, na esteira de Valdenete, que forneceu o nome de Thiago, e nunca Vítor.

Por suas vez, os policiais civis André e Fábio não o reconheceram em juízo, pois nunca o tinham visto ou encontrado antes. Expuseram que se cuidou de uma operação envolvendo várias delegacias, sendo que sua equipe prestou apoio específico no cumprimento do mandado de busca e apreensão no hotel em questão. Ambos declararam ter participado do encontro das drogas, munição e balanças de precisão, próximos entre si.

Ora, não se vislumbra motivo aparente para que os policiais forjassem o encontro dos objetos e o atribuísssem ao réu apenas com o escopo premeditado de prejudicá-lo.

Não havendo dúvida dos objetos ilícitos que lá estavam e da vinculação do quarto 12 com o réu, em especial com base no reconhecimento da recepcionista de que ele era o hóspede respectivo, a autoria ficou provada. Os crimes, no caso, são de tráfico, que absorve o artigo 34 da Lei nº 11.343/2006, e porte de munição de arma de uso restrito.

Isso posto, julgo PARCIALMENTE procedente a ação penal, para condenar o réu Gustavo Thadeu Alves Silva como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, e artigo 16, "caput", da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, absolvendo-o da outra acusação que lhe foi feita na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso III, do CPP.

Passo a dosimetria da pena.

Considerando a quantidade de entorpecentes em poder do réu, aumenta-se a pena em 1/6, o que perfaz para o tráfico 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa, a qual desde logo torno definitiva.

A sua reincidência, consoante fls. 190/191, impede a concessão do benefício do artigo 33, parágrafo 4º, da lei de drogas, não podendo impactar, concomitantemente, em aumento de pena, pois do contrário haveria "bis in idem", o que é vedado no direito penal.

Já o porte de munição de uso restrito sofre o reflexo da agravante da reincidência, de maneira que sua pena é elevada em 1/6, fixando-a em 03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias multa.

O valor unitário de cada dia multa é de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Com a somatória das penas e por conta da reincidência, o regime inicial de cumprimento será o fechado.

Faculto-lhe recorrer em liberdade.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 18 de maio de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito